

1501514-38.2021.8.26.0628
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral
Comarca: Itapevi
Foro: Foro de Itapevi
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 18/03/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES CARNEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos.

Paulo Henrique Rodrigues Alves Carneiro, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, por cinco vezes, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapevi
Foro de Itapevi
Vara Criminal
Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1501514-38.2021.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501514-38.2021.8.26.0628
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES CARNEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos.

Paulo Henrique Rodrigues Alves Carneiro, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, por cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, pela prática do seguinte fato delituoso:

"Consta do incluso inquérito policial, que, no dia 03 de agosto de 2021, por volta das 20h31min, na pizzaria localizada na Rua dos Sul Americanos, 43, Parque Suburbano, nesta cidade e comarca, PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES CARNEIRO, qualificado a fl. 02 e 13, agindo em concurso de agentes com unidade de desígnios

com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraíram, em proveito deles, a quantia de R\$ 250,00 e um aparelho celular, da marca Samsung, pertencentes à Pizzaria Martins, um aparelho celular, da marca Samsung, modelo J4, pertencente a Anderson Pinto Ferreira, um aparelho celular, da marca Samsung, modelo A01, pertencente a Edileide Jesus Andrade de Oliveira, um aparelho celular, da marca Motorola, modelo E7 Plus, pertencente a Mariana Cristina Queirolo da Costa, e 01 motocicleta Honda/CG 160 Start, placa BSX-8419, de propriedade de Paulo César dos Santos Resende, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, autos de entrega de fls. 17/22 e auto de avaliação de fls. 25/26.

Segundo o apurado, na data dos fatos, PAULO e um indivíduo não identificado adentraram na Pizzaria Martins, se aproximaram da operadora de caixa Mariana e anunciaram o assalto, exigindo o dinheiro do caixa e o aparelho celular, senão dariam "um tiro na cara" da vítima.

Enquanto um suspeito subtraía o dinheiro do caixa e os aparelhos celulares da pizzaria e de Mariana, o seu comparsa subtraiu os aparelhos celulares das vítimas Anderson e Edileide, que estavam no local.

Em seguida, ambos foram até a saída da pizzaria e subtraíram a motocicleta do motoboy Paulo César, deixando o local em seguida, sendo que o indivíduo não identificado pilotava a motocicleta e PAULO estava na garupa.

Policiais militares receberam a informação do roubo que havia acabado de acontecer e quando estavam se deslocando para a pizzaria se depararam com os suspeitos empreendendo em fuga, iniciando-se uma perseguição.

Ocorre que, durante a fuga, os suspeitos colidiram a moto em um muro residencial. Imediatamente, o indivíduo não identificado se levantou e conseguiu se evadir. PAULO sofreu ferimentos graves e foi socorrido.

Em revista pessoal a PAULO, os policiais encontraram o aparelho celular e a quantia de R\$ 154,00 pertencentes à Pizzaria Martins, e os aparelhos celulares de propriedade de Mariana e de Anderson.

Em razão dos fatos, foi realizada a prisão em flagrante de PAULO."

O acusado foi preso em flagrante em 04/08/2021, tendo sido o respectivo auto homologado, e convertida a medida constritiva de liberdade em prisão preventiva (fls. 37/41).

A denúncia foi recebida em 16/08/2021(Denúncia).

Citado (fl. 100), o réu apresentou resposta (fls. 101/106), que não obistou o prosseguimento da ação penal, conforme decisão de fls. 112/113.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

As partes se manifestaram em memoriais substitutivos aos debates orais.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito vem comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/06), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e autos de entrega (fls. 17/22).

Quanto à autoria, na pessoa do acusado, vislumbra-se, sem sombra de dúvidas, da prova oral colhida no curso da instrução.

A vítima Anderson de Pinto Pereira, ouvido na delegacia (fl. 09), esclareceu "que estava na pizzaria quando entraram dois indivíduos a pé, sendo que um deles aparentemente estava armado, dando ordem de assalto e passaram a subtrair bens de várias pessoas que se encontravam pelo local, que levaram seu telefone Samsung J4, que subtraíram o celular de sua esposa Edileide, modelo Samsung A01, que subtraíram a moto de um entregador da pizzaria e empreenderam fuga."

Em juízo, recordou que era seu aniversário, tendo saído com sua esposa para jantar numa pizzaria. Nisso, um rapaz entrou na pizzaria e se dirigiu ao caixa; um outro, foi na direção dele e da sua esposa. Este sujeito disse para ficarem quietos, fez menção de estar armado, colocando a mão próxima da cintura. Ele levou seu celular, bem como o celular e o dinheiro da sua esposa. Demorou um tempinho, os meninos da pizzaria correram atrás dele. Depois, policiais falaram que encontraram os bandidos, tendo recuperado seus celulares.

A outra vítima Edileide Jesus Andrade de Oliveira, em solo policial (fl. 12),

informou "Que estava na pizzaria Martins, quando um rapaz parou na sua frente, mandou calar a boca, ficar quietinha e entregar o celular, pois era um assalto, que o rapaz colocou a mão na cintura como quem estivesse armado. Que visualizou a foto do capturado pelo celular do policial e reconhece sem sombra de dúvida se tratar do roubador".

Em juízo, recordou que estava comemorando o aniversário de seu marido. Daí, chegaram dois rapazes. Um ficou lá, e o outro foi direto na sua mesa. Falou para calarem a boca, não gritar e entregarem as coisas. Eles levaram seu celular e dinheiro, bem como o celular do seu marido. Também abordaram a recepcionista e foram lá atrás onde estavam os pizzaiolos. Depois, fugiram. Até onde sabe, pegaram um dos agentes em Cotia, depois que ele bateu a moto e caiu, parando no hospital. Como teve bastante contato com ele, pôde reconhecê-lo em uma foto mostrada por policiais. Ele vestia as mesmas roupas.

Por sua vez, a vítima Mariana Cristina Queirolo da Costa, na unidade policial (fl. 10), explicou "que é operadora de caixa no restaurante e Pizzaria Martins, que dois indivíduos chegaram calmos, que chamou sua atenção, que então anunciaram o assalto, pra passar o dinheiro do caixa, sem alarmar, senão daria um "tiro na cara", que subtraíram cerca de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e um telefone SAMSUNG de propriedade da empresa, seu telefone celular Moto E7 plus, que este falou com seu comparsa pra ir pegando carteiras e celulares das demais pessoas presentes no recinto, que um deles subtraiu a moto do entregador e empreenderam fuga. Que o policial militar mostrou a foto do capturado e afirmou ser um dos roubadores sem sombra de dúvidas."

Em juízo, Mariana falou que dois rapazes chegaram a pé na pizzaria, como se fossem clientes. Um deles a abordou no caixa e anunciou o assalto, ameaçando dar um tiro em seu rosto. O outro indivíduo, no caso o réu, foi em direção à cozinha, abordou dois clientes, o motoboy e um outro funcionário que estava de folga. Enquanto isso, entregou o dinheiro do caixa ao rapaz que a abordou, o qual também pegou seu celular e o celular do estabelecimento. Depois, ambos foram embora na motocicleta do motoboy. Disse que não foi até o local onde o réu foi preso, pois permaneceu na pizzaria porque estava sozinha no estabelecimento. Disse que, na delegacia, fez apenas o reconhecimento fotográfico positivo do réu. Narrou que quem, aparentemente estava armado, era o outro rapaz, que a abordou no caixa. Disse que o réu que pediu para o comparsa atirar no funcionário que havia reagido. Contou que não viu a arma, os roubadores apenas fizeram menção de que estavam armados. Apresentado o réu em sua tela, a testemunha o reconheceu como sendo o roubador que ingressou na pizzaria e abordou os clientes.

Paulo César dos Santos, vítima inquirida em solo policial (fl. 11), salientou "que é motoboy e faz entregas para a pizzaria Martins, que hoje dois indivíduos chegaram a pé, que um deles pediu informação, pois a moça do caixa não queria lhe atender, foi quando anunciaram o assalto, que subtraiu a chave da sua moto, cg start, 160 cilindradas, e em ato contínuo empreenderam fuga na moto."

Em juízo, Paulo César relatou que estava na pizzaria onde trabalha como motoboy, quando um rapaz apareceu, falando que a menina do caixa não estava atendendo ele. Quando chegou perto, ele falou que era assalto, fez gesto de que estava com arma, e pegou seu celular. Ele saiu correndo. Um rapaz pizzaiolo pegou a faca. Levaram sua moto. Um rapaz da pizzaria do lado saiu em perseguição. Saiu logo atrás em uma outra moto. Nunca perderam eles de vista, até que, nisso, bateram. O réu ficou no chão machucado. O outro, sacou uma arma e apontou para ele, no que correram. Quando voltaram, ele tinha abandonado o comparsa, que foi preso quando a polícia chegou. O policial militar Vagner Constantino das Neves Leão, na unidade policial (fl. 07), relatou "que estavam em patrulhamento quando foram informados via Copom sobre a ocorrência de um roubo a pizzaria que acabara de ocorrer, que ao adentrarem a rua do local dos fatos se depararam com dois indivíduos em fuga numa moto cg start, preta, marca honda, que foi dada ordem de parada sem sucesso, que os suspeitos empreenderam fuga, que foram ao encalço, que a moto colidiu no muro de uma residência, que o piloto conseguiu fugir, que o garupa, sr. Paulo, teve ferimentos graves, com fratura exposta no fêmur, que em posse de Paulo estava a quantia de R\$ 154,00 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS) e 3 aparelhos celular, subtraídos das

vítimas que se encontravam na pizzaria. Que acionaram o corpo de bombeiros para prestar socorro, sendo que o capturado se encontra internado no Hospital Regional de Cotia sob a escolta policial."

A policial militar Carla Gabaldo Pessoa, na delegacia (fl. 08), repisou o depoimento do policial Vagner. Depondo judicialmente, Carla aduziu que estava patrulhando pela área de Itapevi quando foi noticiada via COPOM a ocorrência de roubo em andamento na pizzaria. Foram informados os endereços para onde dois indivíduos que haviam acabado de roubar a pizzaria, clientes e motoboy. Iniciaram o acompanhamento dos indivíduos. Em dado momento viram a moto caída no chão e um dos indivíduos caído ao solo, bastante machucado. O outro indivíduo se evadiu e não teve contato visual. Disse que era o acusado o indivíduo que caiu e se machucou. Pelo que compreendeu, os machucados decorreram da queda da moto, que havia se chocado contra um muro da residências. Não houve contato visual com o outro indivíduo. Informou que teve contato com uma das vítimas, uma senhora, que contou que estava no caixa quando o acusado, armado, apontando para sua cabeça, exigiu seus pertences. Contou que o acusado Paulo lhe falou que a arma estava com o comparsa que fugiu; não tiveram contato com o armamento. Narrou que havia várias vítimas. Contou que uma das vítimas uma senhora apontava o acusado como a pessoa que colocou a arma em sua cabeça e a empurrava para que disse onde estava o dinheiro. Disse que com o réu foram encontrados celulares, dinheiro e a moto de uma das vítimas, o motoboy da pizzaria. Ao cabo, afirmou que com o réu não foi encontrada nenhuma arma.

O acusado Paulo Henrique Rodrigues Alves Carneiro não foi interrogado na fase de inquérito, porque estava internado no hospital de Cotia devido aos ferimentos sofridos em decorrência da fuga (fl. 13).

Interrogado judicialmente, o réu confessou a prática do delito, porém com ressalvas. Disse que entraram na pizzaria, mas não conseguiram pegar nada, só pegou o celular e fugiram com a moto do motoboy. Foram perseguidos pela viatura, até que se acidentaram, no que quebrou seu fêmur. Nem ele nem seu comparsa tinham arma de fogo. Negou que tivessem assaltado clientes; nem tinha clientes em mesa. Pois bem.

Examinada a prova oral, verifica-se a suficiência de elementos em desfavor do acusado, isto é, vinculando-o às práticas delitivas tratadas nos autos.

Nesse sentido, destacam-se os depoimentos das tantas vítimas como dos agentes públicos, firmando que reconheceram o réu como sendo um dos autores do roubo no dia dos fatos.

Sobre a palavra dos policiais, é certo que a situação constatada por eles, isto é, o acompanhamento visual dos réus, juntos, em trânsito na moto roubada, logo após a subtração das vítimas, na posse das res furtivae, é instrumento firme em seu desfavor. No ponto, levantou-se que, após o abalroamento da moto em um muro, durante a perseguição policial, o outro indivíduo não identificado conseguiu fugir. A policial Carla Gabaldo Pessoa reconheceu o réu, em audiência, como sendo o indivíduo encontrado machucado após a colisão da moto, reforçando que, com ele, foi encontrada, além da própria motocicleta, uma quantia em dinheiro e alguns celulares.

Em sintonia, a vítima Mariana também efetuou o reconhecimento pessoal do réu durante a realização da solenidade. Ainda, pormenorizou sua conduta, descrevendo que foi ele o responsável por abordar dois clientes, o motoboy e um outro funcionário que estava de folga.

As vítimas Anderson e Edileide, vale dizer, confirmaram terem sido abordadas pelo réu e ameaçadas para entregar seus pertences, que foram recuperados na posse dele, a quem Edileide reconheceu por fotografia, aludindo que ficou bastante tempo na presença dele e pôde bem apreender sua fisionomia.

Além do mais, dono da moto subtraída, afirmou ter perseguido o acusado e seu comparsa até o momento do acidente, estabelecendo certeza quanto a identidade física desse agente.

A conjugação desses versões plasman panorama probatório sólido, com assaz nitidez, de que o réu, em atuação conjunta com indivíduo não identificado, praticou os roubos do objetos descritos nos autos de apreensão (fls. 15/22) das vítimas.

É verdade, o acusado trouxe ressalvas à versão descrita na denúncia, porém elas caem por terra no cotejo com os demais elementos de prova..

Dito isso e confrontando a prova colhida, é possível extrair que o réu Paulo Henrique foi um dos que, efetivamente, realizou a ameaça e subtração dos bens descritos na denúncia, em concurso com o indivíduo fugitivo, a fim de possibilitar-lhes a consumação e o meio adequado de fuga. Assim, não resta dúvidas de que concorreu para a prática dos roubos, embora tenha seu comparsa conseguido escapar, devendo responder pelas penas a ele cominadas.

A subtração de coisa alheia móvel, mediante uso de grave ameaça, tal como descrito, coaduna-se à hipótese do artigo 157, caput, do Código Penal.

O delito foi praticado na forma do artigo 14, inciso I, do Código Penal, ou seja, consumado, porquanto houve a tomada do patrimônio de 5 (cinco) vítimas, cuja posse foi invertida. A recuperação das res momentos depois torna-se irrelevante e não descaracteriza as elementares típicas perfectibilizadas. Até porque, coloque-se, os bens não foram recuperados no estado em que se encontravam, mas quebrados.

Por seu turno, as evidências de que o réu e seu comparsa atuaram em conjunto, dividindo papéis, em autêntica repartição de esforços e vontades, não apenas evidenciam o concurso eventual de pessoas como também a causa de aumento descrita no inciso II do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal.

Sendo assim, bem como por não vislumbrar causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, a condenação é a medida que se impõe, razão pela qual passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade não excedeu o ordinário. Sem antecedentes valoráveis. Nada de desabonador quanto à conduta social. Personalidade nada apresenta de discrepante. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. Circunstâncias desfavoráveis, no que se sopesa que o crime foi cometido com em local público, com significativa quantidade de pessoas, externando audácia e certeza de impunidade. É relevante, ademais, a intensidade das graves ameaças colocadas pelos acusado e seu comparsa, que perdurou tanto no momento do crime quanto, posteriormente, para assegurar a impunidade, conforme colocado pela vítima Paulo, que indicou, de mais a mais, a efetiva utilização de uma arma de fogo. Consequências consideradas desfavoráveis, dada a vultosidade do conteúdo econômico das res furtivae, vez que roubaram 4 (quatro) aparelhos de celular e uma moto Honda/CG 160 Start, placa BSX-8419, todos, do que se extrai, quebrados em meio o assalto. As vítimas não tiveram contribuição relevante.

Examinadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, arbitro a pena-base em 06 (seis) anos e de reclusão.

Porque o acusado confessou espontaneamente a prática do delito, ainda que com ressalvas, atenuo a pena em 01 (um) ficando provisória em 05 (cinco) anos de reclusão.

Presente a causa de aumento do inciso II, do §2º, do art. 157 (concurso de agentes), majoro as penas em 1/3, elevando-se a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ademais, tendo em vista a incidência do concurso formal de crimes (art. 70, caput, do Código Penal), uma vez que diversos os bens subtraídos, de ao menos 05 vítimas distintas, exaspero a pena de um deles em 1/3 (um terço), restando definitiva, na ausência de outras modificadoras, em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Considerando o quantum da pena aplicada, as circunstâncias judiciais e legais já analisadas, bem como sopesando as exigências de necessidade e suficiência da sanção penal para prevenção e reprovação do delito, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, fixo em inicial fechado o regime de cumprimento da pena.

A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo e arbitrada em conformidade com o sistema bifásico, vai estabelecida em 50 (noventa) dias-multa para cada crime, totalizando 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, ponderada a gravidade de cada delito, informada pelas circunstâncias judiciais e legais já analisadas, com o valor unitário estabelecido, diante das condições econômicas presumidamente ruins

do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato. ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor de Paulo Henrique Rodrigues Alves Carneiro, para o fim de CONDENAR o réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, por cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, a 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Custas pelo condenado, suspensão sua exigibilidade por conta de sua situação econômica presumidamente ruim.

Permanecendo inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar do réu, INDEFIRO-LHE a possibilidade de apelar em liberdade, mesmo porque não faria sentido libertá-lo agora que condenado à pena de reclusão, tendo passado toda a instrução do feito provisoriamente segregado. Desde já, EXPEÇA-SE A GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

A propósito da disposição do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, assenta-se que o tempo pelo qual perdura a custódia cautelar não repercute no regime de cumprimento da pena fixado nesta sentença.

Com o trânsito em julgado (a)inserir o nome do réu no rol de culpados; (b)preencher o boletim estatístico, encaminhando-o à repartição pública competente; (c)oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos; (d)expedir a guia de execução definitiva; (e)intimar o condenado, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da multa e taxa judiciária e, em caso de não pagamento ou infrutífera a intimação, extrair certidão de sentença (arts. 480 e 480-A das NSCGJ); (f)anotar na distribuição e realizar as demais diligências imprescindíveis ao arquivamento e baixa do feito, inclusive, a comunicação das vítimas, nos termos da Lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itapevi, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA